RESUMÉ — Řád pro soudní vykonavatele

13/1996 SIS

Zdrojové znění: 1. 3. 2016.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje provádění jednotlivých vykonávacích úkonů zaměstnanci soudů.

Zásady a nosné koncepty: Vázanost pokyny soudu, zákonný rozsah donucení a průkazná dokumentace.

Systematika: Obecná pravidla, jednotlivé způsoby výkonu, práce s majetkem a související úkony.

Subjekty a objekty: Soudní vykonavatel, soudce či pověřený úředník a účastníci výkonu.

Postavení v právním systému: Vnitřní instrukce Ministerstva spravedlnosti. Organizuje výkon svěřených činností; nemůže změnit zákonná procesní práva nebo nahradit rozhodovací titul.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Instrukce č. 13/1996 SIS provádí OSŘ č. 99/1963 Sb. a jednací řád č. 37/1992 Sb. Soudní vykonavatel není samostatným soudním exekutorem podle č. 120/2001 Sb.; historické odkazy vyžadují časové posouzení.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

čl. 1 — Vykonavatelé

(1) Jednoduché úkony, které vyžaduje výkon rozhodnutí po jeho nařízení, provádějí zaměstnanci okresních soudů, určení k tomu rozvrhem práce (vykonavatelé).

čl. 2

(1) Věci, napadlé k výkonu rozhodnutí se provádějí zpravidla v tom pořadí, v jakém byly doručeny do oddělení výkonu rozhodnutí.

čl. 3

(1) Vykonavatel je vyloučen z provádění úkonů při výkonu rozhodnutí, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

čl. 4 — Působnost vykonavatelů

(1) Vykonavatelé jsou oprávněni přijmout od povinného plnění, zprostředkovat vzájemné plnění oprávněného, které souvisí s výkonem rozhodnutí a v případech stanovených zákonem, provádět všechny úkony, jichž je k výkonu rozhodnutí třeba.

čl. 5 — Úřední průkaz

(1) Při provádění výkonu rozhodnutí je vykonavatel povinen se prokázat úředním průkazem.

čl. 6

(1) Má-li být výkon rozhodnutí vykonavatelem proveden, odevzdá mu vedoucí kanceláře příslušný spis.

čl. 7 — Pokyny vykonavateli

(1) Zvláštní pokyny, které se týkají provedení výkonu rozhodnutí (např. určení času a místa výkonu), uvede předseda senátu záznamem ve spise nebo přímo na příkazu k provedení výkonu.

čl. 8

(1) Požádá-li o to oprávněný, vyrozumí jej vykonavatel, kdy a kde bude úkon vykonán.

čl. 13 — Upuštění od výkonu rozhodnutí

Jestliže v průběhu provádění výkonu rozhodnutí oprávněný oznámí vykonavateli, že navrhl nebo hodlá navrhnout zastavení výkonu rozhodnutí, nepokračuje vykonavatel v dalších úkonech, poznamená tuto skutečnost ve spise a spis vrátí vedoucímu soudní kanceláře.

čl. 14

(1) Má-li být výkon rozhodnutí vykonán v budově státního orgánu, státního ústavu, zařízení, podniků nebo jiné právnické osoby (s výjimkou právnických osob, proti kterým je výkon rozhodnutí veden jako proti povinnému), musí vykonavatel úkon předem dohodnout s jejich vedoucím (§ 3 odst. 1 j. ř.).

čl. 15

(1) Výkon rozhodnutí, který má být proveden v budovách a místnostech těch osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo.

čl. 16 — Smrt účastníka

Zjistí-li vykonavatel při provádění výkonu rozhodnutí, že některý z účastníků zemřel, nepokračuje ve výkonu, učiní o této skutečnosti záznam do spisu a spis vrátí vedoucímu soudní kanceláře.

čl. 17

(1) O každém úkonu sepíše vykonavatel stručný protokol.

čl. 18 — Zpráva o provedených úkonech

(1) O výkonu jednotlivých úkonů musí vykonavatel podat ihned zprávu předsedovi senátu prostřednictvím vedoucího soudní kanceláře.

čl. 19 — Příprava výkonu

(1) Termín soupisu stanoví vykonavatel, pokud jej neurčil předseda senátu.

čl. 25

(1) Tvrdí-li někdo, že má k věcem povinného právo, které nepřipouští výkon rozhodnutí, nebo tvrdí-li povinný, že věci náleží někomu jinému nebo jsou vyňaty z výkonu rozhodnutí, provede vykonavatel přesto jejich soupis, pokud nejsou jiné postižitelné věci, postačující k úhradě nároku oprávněného s příslušenstvím.

čl. 26

(1) Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je vykonavatel oprávněn prohledat byt povinného a jiné místnosti, které užívá a v nichž má své věci, jeho skříně a jiné schránky a jestliže je to třeba, i šaty, které má povinný na sobě.

čl. 27

(1) Jsou-li věci povinného u někoho jiného a ten není ochoten je vydat, nesmí vykonavatel takové věci pojmout do soupisu.

čl. 28 — Přibrání nezúčastněného občana

(1) Vykonavatel přibere k provádění prohlídky a soupisu nezúčastněného občana a v protokolu uvede jeho jméno, příjmení a adresu.

čl. 29

(1) Věci sepsané se uvedenou v protokolu o soupisu jednotlivě pod řadovými čísly a stručně se popíší (příl.

čl. 30

(1) Nalezne-li vykonavatel při soupisu movitých věcí a) částku nad 1 000, - Kč, odevzdá ji až do výše pohledávky oprávněnému, který převzetí potvrdí do protokolu o soupisu.

čl. 31

(1) Soupis se provádí na místě označeném v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí jako byt povinného, jeho sídlo (u právnické osoby nebo povinného - podnikatele) nebo místo, kde se má nacházet věc, kterou je třeba sepsat.

čl. 37

Zúčastnit se dražby věci, pro jejíž držení je nutné právním předpisem stanovené oprávnění (např. oprávnění držet zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění.

čl. 38

(1) Byla-li dražba skončena, protože výtěžek dosud prodaných věcí stačí k uspokojení oprávněných, odevzdají se neprodané věci povinnému, nebo jiné osobě, která je oprávněna je přijmout.

čl. 39

(1) Nenajde-li se kupec pro dražené věci, nařídí soud opětovnou dražbu.

čl. 40

(1) Realizaci pohledávky z listiny, sepsané ve smyslu čl. 30 bod 1c) této Instrukce, provede vykonavatel způsobem, který určí předseda senátu.

čl. 41

(1) Výkon rozhodnutí, kterým se ukládá, aby povinný vydal, nebo dodal oprávněnému věc, provede se tím, že vykonavatel ji odejme se vším, co k ní patří, povinnému nebo tomu, kdo ji má u sebe a je ochoten ji vydat a odevzdá ji oprávněnému.

čl. 42

(1) O termínu a místu výkonu rozhodnutí vyrozumí vykonavatel oprávněného a upozorní ho, že odebrání nebude provedeno, jestliže se oprávněný, nebo jeho zmocněnec výkonu nezúčastní (§ 345 o. s. ř.).

Podklad: 13-1996-SIS instrukce m spravedl rad pro soudní vykonavatele.pdf • 15 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 987 slov resumé včetně úvodu z 7444 slov vyčištěného podkladu (13,26 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.